

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA SUAZ VENA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N°S01: 0135816/2011 (CONC. 894) LTV-LD-PF

Dictamen N° 1398

BUENOS AIRES, 24 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0135816/2011 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: "MAGNA INTERNATIONAL INC. Y OTROS S/ NOTIFICACION ART. 8 LEY 25.156 (CONC. 894)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 14 de abril de 2011, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de MAGNA INTERNATIONAL INC. y de MAGNA STEYR INC., de la totalidad de las acciones de las firmas PABSA S.A. y PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I. Estos paquetes accionarios fueron adquiridos a la firma LATAM PARTS SL, único accionista en ambas empresas al cierre de la operación.
2. Producto de la transacción, MAGNA INTERNATIONAL INC. y de MAGNA STEYR INC. adquieren el control exclusivo sobre PABSA S.A. y PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I.
3. El cierre de la transacción tuvo lugar con fecha 31 de diciembre de 2010, según manifestaron las partes en el Formulario F1 correspondiente.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

4. MAGNA INTERNATIONAL INC. (en adelante "MAGNA INTERNATIONAL"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá, cuya actividad consiste en la producción de partes para la industria automotriz.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ DEZA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

incluyendo asientos, espejos, cerramientos y piezas metálicas. Las acciones de MAGNA INTERNATIONAL cotizan en las Bolsas de Toronto en Canadá ("TSX") y Nueva York en los Estados Unidos ("NYSE").

5. MAGNA STEYR INC. (en adelante "MAGNA STEYR"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá. Es una sociedad *holding* de MAGNA INTERNATIONAL y sirve de vehículo jurídico para la adquisición y administración de participaciones sociales.
6. SYMATEC INC. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá. Es una sociedad *holding* de MAGNA INTERNATIONAL y sirve de vehículo jurídico para la adquisición y administración de participaciones sociales.

1.2.2. Empresas relacionadas con el comprador

7. LITHIUM AMERICAS CORPORATION (en adelante "LAC"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Canadá, cuya actividad principal consiste en la exploración de reservorios de carbonato de litio. LAC cotiza públicamente sus acciones en la Bolsa de Toronto ("TSX") y uno de sus accionistas es SYMATEC INC., que posee una participación accionaria del 13,3%.
8. MINERA EXAR S.A. (en adelante "EXAR"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en la exploración y explotación de propiedades mineras. Sus accionistas son LAC, con el 89% del capital social, y 266866 ONTARIO INC. con el 11% restante.

1.2.3. La Empresa Vendedora

9. LATAM PARTS SL es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del Reino de España. Los accionistas de LATAM PARTS S.L. son DLJSAP PARTCO COOPERATIEF U.A., titular del 75% del capital social; y HAIGWALL S.A, firma que detenta el 25% restante.

1.2.4. El Objeto

10. PABSA S.A. (en adelante, "PABSA"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad consiste en la fabricación de fundas y armado para asientos de automóviles. Con anterioridad a



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

la operación notificada, se encontraba controlada por LATAM PARTS SL, con una participación directa en su capital social en exceso del 99,99% del mismo.

11. PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I. (en adelante, "PRENSIPLAST"), es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en la fabricación y comercialización de productos plásticos para la industria automotriz. Con anterioridad a la operación notificada, se encontraba controlada por LATAM PARTS SL, con una participación directa en su capital social en exceso del 99,99% del mismo.

II. EL PROCEDIMIENTO

12. Con fecha 14 de abril de 2011 MAGNA INTERNATIONAL INC. y MAGNA STEYR INC. presentaron el Formulario F1 de notificación.
13. Con fecha 28 de abril de 2011 LATAM PARTS S.L. presenta el Formulario F1 de notificación.
14. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SCDyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 23 de mayo de 2011 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 23 de mayo de 2011 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 27 de mayo de 2011.
15. Luego de una diversidad de actuaciones, con fecha 17 de noviembre de 2016 las partes efectuaron su última presentación, pasando las actuaciones a despacho a fines de dictaminar.

III. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

16. La transacción bajo análisis tiene su origen en la venta por parte de LATAM PARTS SL a las firmas MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR del 100% del



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARÍA VICTORIA RÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- capital de las sociedades PABSA y PRENSIPLAST, operación que fuera notificada a esta Comisión Nacional en fecha 14 de abril de 2011.
17. Así es que, conforme fuera informado en la presentación del Formulario F1, en fecha 22 de diciembre de 2010 MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR firmaron con LATAM PARTS S.L. una propuesta para la compraventa de todas las acciones que esta última poseía de las firmas PABSA y PRENSIPLAST. Esta propuesta fue aceptada el día 27 de diciembre de 2010 y, finalmente, el día 31 de diciembre de 2010 se perfeccionó la operación.
18. En su presentación inicial, MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR manifestaron a esta Comisión Nacional que, en un primer momento, arribaron "erróneamente" a la conclusión de que la operación en análisis se encontraba alcanzada por la excepción prevista en el del Artículo 10 inciso (c) de la Ley N° 25.156, estando por lo tanto exenta de la obligación de notificar que establece el Artículo 8 de la misma norma.
19. Esta versión resulta corroborada por LATAM PARTS SL, quien en una presentación ulterior manifiesta que MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR aseguraron, durante toda la etapa de negociación y hasta la fecha de cierre inclusive, que la operación de compraventa de los paquetes accionarios de PABSA y PRENSIPLAST se encontraba alcanzada por la excepción prevista en el Artículo 10 inciso (c) de la Ley N° 25.156.
20. Esta circunstancia, agrega LATAM PARTS SL, se encuentra plasmada en el instrumento contractual que perfeccionara la operación. En efecto, en la Cláusula 5.3 del Contrato de Compraventa de Acciones que instrumentara la transferencia accionaria de PABSA y PRENSIPLAST, tanto MAGNA INTERNATIONAL como MAGNA STEYR declaran y garantizan que las transacciones contempladas en tal contrato no se encontraban sujetas a la aprobación previa de las autoridades argentinas de aplicación en materia de defensa de la competencia.
21. Ahora bien, con posterioridad al cierre de la transacción, y en el entendimiento de MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR, las operaciones contempladas en el Contrato de Compraventa de Acciones habrían requerido la autorización prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, dado que poseían lo que definieron como



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ VERA
ABOGADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- "una participación minoritaria indirecta" en una sociedad argentina, preexistente a la fecha de firma y perfeccionamiento de dicho contrato.
22. Esta sociedad resulta ser EXAR, una compañía minera con operaciones en la provincia de Jujuy. MAGNA INTERNATIONAL participaría en ella en "forma indirecta", a través de su sociedad *holding* SYMATEC INC., quien es titular de un 13,3% del capital social de LAC. La firma canadiense LAC, como ya adelantáramos en apartados anteriores, es la controlante exclusiva de EXAR.
23. Ante esta situación, MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR acuden a un concepto propio de la teoría penal y argumentan que incurrieron en "(...) *un error de hecho que le impidió formarse un juicio acabado sobre su obligación*".
24. Ello respondería a dos causas: (i) en primer lugar, el vínculo entre MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR con EXAR está dado por "participaciones minoritarias indirectas" que no otorgan el control ni una influencia determinante sobre los activos de EXAR y; (ii) en segundo lugar, EXAR tiene actividades que por el momento no reportarían beneficios, y de hecho no posee facturación de ninguna clase, con lo cual en términos económicos no resulta significativa para el grupo societario que encabeza MAGNA INTERNATIONAL.
25. Por los motivos expuestos, y a modo de corolario, MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR finalizan su explicación afirmando que "*Todo esto ha determinado que a la hora de considerar sus negocios en Argentina, la parte compradora no se detuviera a considerar una participación indirecta de aproximadamente 13% de una sociedad que no controla y que desde una perspectiva de negocios no resulta significativa por no tener volumen de negocios*".
26. Ahora bien, en pos de analizar el mérito de los argumentos esgrimidos por los notificantes, es conveniente precisar en qué consiste la excepción prevista en Artículo 10, inciso (c) de la Ley N° 25.156, la cual MAGNA INTERNATIONAL y MAGNA STEYR supusieron, en un primer momento, correspondía aplicar a la operación de compraventa de acciones de PABSA y PRENSIPLAST.
27. Dicho Artículo prescribe que "*Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el Artículo anterior las siguientes operaciones: (...) c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina*".



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Grta. MARIA VICTORIA BLAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

28. Analizando la exención transcrita, la doctrina *antitrust* explica que el propósito de la norma es excluir de la obligación de notificar a aquellas operaciones en que una empresa extranjera, sin operaciones en la Argentina, ingresa en los mercados nacionales. La justificación reside en que no existen efectos anticompetitivos, pues una operación de las características que prevé la norma no hace sino reemplazar al dueño de una empresa por otro, careciendo este último, por definición, de una participación en el mercado argentino que pueda generar un incremento en el nivel de concentración preexistente¹.
29. Se puede apreciar entonces que lo esencial, a fines de determinar la procedencia de la exención, radica en determinar si el adquirente es titular de "activos o acciones de otras empresas en la Argentina" en forma previa a una operación de concentración.
30. Si nos atenemos a lo dispuesto por la citada norma, ni MAGNA INTERNATIONAL ni sus afiliadas poseían "activos o acciones de otras empresas en la Argentina" al momento de perfeccionarse la compraventa de las acciones de PABSA y PRENSIPLAST, ya que no existía participación directa sobre EXAR. En rigor de verdad, es la sociedad *holding* llamada SYMATEC INC, (controlada por MAGNA INTERNATIONAL), quien a su vez es titular de una participación minoritaria del 13,3%, no controlante, del capital social de LAC, una firma minera canadiense que, como ya se dijera en párrafos anteriores, es la controlante exclusiva de EXAR.
31. Por tal motivo cabe considerar que MAGNA INTERNATIONAL no poseía previo a la operación bajo análisis activos o acciones de otras empresas en la Argentina, sino que tal solo poseía una participación minoritaria no controlante en una empresa en el extranjero (LAC).
32. Lo expuesto en el párrafo anterior nos lleva a la conclusión que la operación bajo análisis encuadra en la excepción prevista en el inciso (c) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156, no pesando sobre la misma la obligación de notificarse.

¹¹ Ver CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo. "Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia", Editorial Heliasta, 2da Edición. Buenos Aires, 2005, páginas 121 a 123.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARÍA VICTORIA RIAZ ZERNA
Abogada Titular
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

VI. CONCLUSIONES

33. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación se encuentra exenta de la obligación de notificar establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por cuanto la misma encuadra en la exención prevista por el Artículo 10, inciso (c) de la norma citada.
34. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO archivar las presentes actuaciones.
35. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARIANA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0135816/2011

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.12.06 16:57:29 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.12.06 16:57:30 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0135816/2011 - ARCHIVO

VISTO el Expediente N° S01:0135816/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica con fecha 15 de abril de 2011, consiste en la adquisición por parte de las firmas MAGNA INTERNATIONAL INC. y MAGNA STEYR INC., de la totalidad de las acciones de las firmas PABSA S.A. y PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I.

Que estos paquetes accionarios fueron adquiridos a la firma LATAM PARTS S.L., único accionista en ambas empresas al cierre de la operación.

Que, producto de la transacción, las firmas MAGNA INTERNATIONAL INC. y MAGNA STEYR INC. adquieren el control exclusivo sobre las firmas PABSA S.A. y PRENSIPLAST S.A.I.C.F.I.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar con fecha 31 de diciembre de 2010.

Que las firmas MAGNA INTERNATIONAL INC. y MAGNA STEYR INC. manifestaron a la citada Comisión Nacional que, en un primer momento, arribaron “erróneamente” a la conclusión de que la operación en análisis se encontraba alcanzada por la excepción prevista en el inciso c) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156, estando por lo tanto exenta de la obligación de notificar que establece el Artículo 8° de la misma norma.

Que con posterioridad al cierre de la transacción, y en el entendimiento de las firmas MAGNA INTERNATIONAL INC. y MAGNA STEYR INC., las operaciones contempladas en el Contrato de Compraventa de acciones habrían requerido la autorización prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156,

dato que poseían lo que definieron como “una participación minoritaria indirecta” en una sociedad de la REPÚBLICA ARGENTINA, preexistente a la fecha de firma y perfeccionamiento de dicho contrato.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, concluye que la operación se encuentra exenta de la obligación de notificar establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por cuanto la misma encuadra en la exención prevista en el inciso c) del Artículo 10 de la norma citada.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1398 de fecha 24 de noviembre de 2016 donde aconseja al señor Secretario de Comercio archivar las presentes actuaciones.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 10, 18, 21, y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones conforme lo previsto por el inciso c) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1398 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-04231939-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.01.19 15:52:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.19 15:52:50 -03'00'